



fois fiscale et la région n'a pas des ressources fiscales, elle a son budget propre mais elle reçoit des subventions de l'état parfois.

• **Différences de compétence** : la région a la compétence au niveau de la wilaya.

la commune a la compétence au niveau de la commune.

Les structures spécialisées de l'administration

il existe 2 grandes entités ~~publiques~~ des structures spécialisées de l'administration.

Les **EPA** : établissement public à caractère administratif

les **EPIC** : établissement public à caractère industrielle ou commerciale.

- toutes les sociétés et établissements publics sont définis par le texte. la création d'une nouvelle catégorie d'établissement relève d'un texte de la loi et la création d'un établissement dont la catégorie est déjà définie relève d'un décret seulement.

Statut des établissements publics

ce sont des entités publiques dont le capital provient à 100% des fonds publics, la provenance est variable il sont financés parfois par :

• Subventions de l'état

• recette propres d'activité : ~~proviennent de l'acte public ou droit de rendement~~.

• Subventions d'autres entités publiques :

↳ Ils ont le même **conseil d'administration** qui désigne ^{un} comité de gestion qui penche les questions importants, désigne ~~le président~~ le directeur général et ses directeurs financiers,

ou un chef comptable qui doit passer par le conseil d'administration et il est proposé par le directeur alors que le directeur financier est désigné par le ministre des finances

leur comptabilité est analytique commerciale.

Le texte qui définit les statuts ^{alline} public des établissements publics a été créé en 1990.

Les 2 sont dotées des comptables publics, les 2 comptables sont soumis au contrôles et sont justifiable et soumis au quitus.

1. épa

ils présentent l'administration décentralisée et fonctionnent comme l'administration décentralisée. Ils ont le même statut personnel, même comptabilité mais ils ont une particularité au point de vue de financement. Les charges d'exploitation sont assurées à concurrence à $\frac{3}{4}$ par le budget de l'état au moins, ils n'ont généralement pas de recettes parafiscales, on peut les autoriser de générer certaines recettes à partir de leurs services.

ils n'ont pas de but lucratif. ils ont un comptable ~~de~~ appelé comptable du ministre de finance et ne fait que la comptabilité administrative qui applique le plan comptable nationale.

il ne doit pas détenir une grande caisse, ~~il ne doit pas être~~ il gère la caisse d'avance sur recettes et sur dépenses pour gérer les mini dépenses plafonné par le ministre des finances.

les epic

~~ils sont~~ ils sont institués par un texte, l'état leur donne un capital et un fond de roulement mais elle renouvellent

financés par leurs propres recettes

son budget elle même, ils ont une vocation ~~lucratif~~
Industrielle ou commerciale, et ont un but lucratif.
On l'applique une comptabilité publique ou commerciale.
elle est autofinancée à $\frac{3}{4}$ de leur propres recettes, & ils peuvent
être aidés par l'état pour la continuité de services publics. Ils
sont soumis aux impôts (sauf SOMELEC, SNDE) ...

les sociétés à capital public

elles tirent le capital soit en totalité ou partiellement de
l'état ou d'autres entités publiques. elles sont subdivisées en 2
grandes parties entités:

- **Sociétés nationales** (SONIMEX, SNDE, SOMELEC): ~~de~~ le capit
al est détenu totalement par l'état, le conseil d'administrat^{ion}
et le directeur sont désignés par l'état
 - **sociétés à économie mixte**: capital détenu partiellement par l'état.
le conseil d'administrat^{ion} et le directeur sont désignés par les
actionnaires.
- Les 2 sont gérés comme des EPIC.

Contenu de l'administration

Chapitre 4

Services publics

Def

une service public désigne à la fois l'administration qui assure le service et la mission de cette administration. les administrations peuvent faire des services publics.

Service public administratif

c'est un service qui vise le public et qui n'a pas de but lucratif ou industriel et est soumis au droit public et au droit administratif.

Q : Comment peut-on distinguer entre le service public administratif et le service public industriel ou commerciale ?

R : on distingue les services publics administratifs des services publics industriels ou commerciales par :

1. Le mode de financement

→ les services publics administratifs sont financés par les impôts.

→ les services publics industriels ou commerciales sont financés par leurs propres recettes

2) Les critères institutionnels (Les textes)

Les textes classent et définissent les services.

3) La nature d'action

Régime juridique du service public

Les services publics sont soumis au droit administratif et bénéficient de l'exorbitance du droit administratif.

En cas de litiges:

Si:

nature de litige
nature du service

}

administratif

Le litige est présenté
au tribunal adminis-
tratif

Si

nature de litige
nature du service

}

industrielle
ou
commerciale

Le litige est présenté
au tribunal judiciaire

Q: Quels sont les conséquences de la notion du service public?

R:

1. principe de la continuité du service public: ses conséquences sont la requisition, la substitution et l'expropriation.

2. principe de légalité: il y'a une égalité parfaite entre les hommes

Chapitre 5

La police administrative

La police administrative doit assurer l'ordre public et utiliser la violence mais d'une manière légitime.

I généralités sur la notion de police.

La police est un service public particulier car elle est un service public direct quand elle rend des services et elle est un service public indirect autant qu'elle édicte les règles et les normes et car elle est construite pour assurer la liberté mais peut limiter cette liberté. La police est différente de la pouvoir de police (police administrative) car cette dernière émet les règles mais ne les exerce pas.

Q Quel est le but de la police administrative?

R :

1) La tranquillité : tout ce qui concourt à la quiétude des citoyens.

2) La sécurité : protéger l'intégrité morale et physique des citoyens

3) La salubrite : La sureté de tout ce que peut toucher la santé.

La notion peut encore englober l'ordre morale (préservation des bonnes moeurs)

I la police administrative et la police judiciaire

- La police administrative est préventive et la police judiciaire est répressive (a une mission de sanction). La distinction entre la police juridique et administrative est sensible car une mission administrative peut évoluer pour devenir judiciaire par exemple.
- La police en tant que force p...
- Le policier exerce une mission administrative quand il contrôle et une mission juridique quand il dresse un procès verbal.
- Le Hakim exerce une mission administrative quand il ordonne les armes et une mission judiciaire quand il constate les crimes et met leurs auteurs à la justice.

~~police administratif~~

~~police administrative~~

II police générale / police spéciale

Chaque état a ses particularités et ses secteurs sensibles. Les polices sont prévues par les différents codes, il y'a des polices qui sont prévues par la loi mais qui ne sont pas appliquées et installées et mise en vigueur. La police générale veille à la sécurité, les polices spéciales contrôlent les différents secteurs (économie, environnement, hygiène etc...). S'il y'a une infraction qui relève du domaine de la police spéciale elle doit faire les investigations et les procès verbaux.



III autorités chargées de la police

En générale, l'autorité chargée de la police est le pouvoir exécutif.
Le président est la 1^{ère} autorité responsable de la police car il est le responsable de fonctionnement régulier de l'état et le suppose l'application de force.

- Article 24 : Le président incarne l'état, il assure par son arbitrage le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
- Article 25 : Le président exerce le pouvoir exécutif
- Article 32 : Le président dispose du pouvoir réglementaire
- Article 39 : « Lorsqu'un péril imminent menace les institutions de la république, la sécurité ou l'indépendance de la nation ou l'intégrité de son territoire et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la république prend les mesures exigées par ces circonstances.

2. 1^{er} MINISTRE

il exécute la loi ce qui dépend de l'utilisation de la police.

3. LE MINISTRE INTERIEUR

il assure la police générale et le rétablissement de l'ordre public.

il est responsable des armes et les munitions et la protection civile.

4. LES AUTORITÉS DÉCONCENTRÉES

• LE WALI:

Le décret n° 2011-282 (Article 7) dit que le maire est responsable du maintien de l'ordre public au wilaya, il est responsable de la police urbaine, rurale, sanitaire. Le Hakem a la même mission en plus de la police urbaine, rurale, et sanitaire.

LE MAIRE

Dispose du pouvoir municipale, Il assure (sous le contrôle du Hakem) le bon ordre sur le territoire communale.

les mesures de police

1. les mesures réglementaires

Il s'agit de l'ensemble des mesures publiées par la police. Il sont :

▶ MESURES LIÉES À L'ORGANISATION DES ACTIVITÉS

c'est l'ensemble des mesures qui fixent les régimes qui permettent de faire une activité, le mode de fonctionnement, les conditions et les sanctions d'une certaine activité.

▶ L'AUTORISATION PREALABLE

Elle permet l'autorisation de l'activité sous réserve d'obtenir l'autorisation.

▶ LA DECLARATION PREALABLE

prevenir l'autorité des dangers d'une certaine activité afin d'assurer la sécurité des participants.

▶ L'INTERDICTION

elle limite des libertés qui représente un danger sur l'ordre ou la santé publique ou liées aux interdits religieux.

2. les mesures individuelles

Il sont de 2 sortes :

→ une mesure d'application prévue par une loi et elle peut être un rappel de la règle générale.

→ une mesure préventive c.-à-d. appliquée sans qu'une loi le prévoit mais qui évite qu'un danger se réalise.

3. le régime juridique des actes de police administratives

3.1 le problème de multiplicité des pouvoirs de la police

i. LA CONCURRENCE EN MATIÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE

il s'agit de la concurrence des mesures prises au niveau national et

LA CONCURRENCE EN MATIERE DE LA POLICE GENERALE

Les autorités locales peuvent limiter ou augmenter les mesures nationales selon les besoins mais ne peuvent pas réduire la portée. Ex: le maire peut décider la vitesse maximale au niveau de son territoire.

ii LA CONCURRENCE ENTRE POLICE GENERALE/SPECIALE

Si le texte n'exclut pas l'intervention de la police générale et si la même autorité est titulaire des 2 polices, la police générale peut corriger les erreurs de la police spéciale ou s'assurer de son exécution.

iii LA CONCURRENCE ENTRE POLICES SPECIALES

En cas de conflit il s'agit d'examiner l'objet des mesures pour en savoir de quelle police spéciale elle doit être appliquée.

3.2 LA PROCEDURE D'ELABORATION DES MESURES DE POLICE:

L'exercice des pouvoirs de police administrative doit respecter les prescripteurs législatives. L'exercice de police ne peut être attribué par contrat à un particulier et ne peut être délégué. En cas d'absence des moyens d'aide, la police peut prendre un arrêté qui interdit certaines activités.

4. ——— contrôle sur les actes de la police ———

En cas où le juge judiciaire saisit une mesure de police constitutive d'une voie de fait, c'est le juge administrative qui exerce le contrôle sur la police.

4.1 le contrôle de but de police

Les mesures de police ne peuvent être prises qu'en cas

Le juge administratif ~~est~~ examine si les ~~mesures~~ auteurs des mesures de police ont été pris dans un but de police. Plus la mesure affecte la liberté plus le contrôle du juge est strict.

4.2 le contrôle des motifs de la mesures de police

Les décisions de police ne peuvent être prises qu'en cas de menace potentielle à l'ordre public. Le juge peut exiger de l'administration d'apporter la preuve que l'activité constitue bien une menace de l'ordre public.

4.3 LE CONTRÔLE DU RESPECT DU DROIT A LA CONCURRENCE

Le juge L'autorité de la police est tenue de respecter la liberté du commerce et de l'industrie, ainsi que le droit à la concurrence.

5. l'extension exceptionnelle des pouvoirs de police

l'état de siège : il s'agit d'un régime temporaire et exceptionnel qui confie à une autorité militaire la responsabilité du maintien de l'ordre à la place de police.

l'état d'urgence

c'est une mesure prise en cas d'urgence. Certaines libertés peut être diminuer, comme la liberté de circuler, la liberté de presse ou la liberté de manifester